ឧបសម្ព័ននេះ ។ តំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្ដុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសេនាតូច ឬធំជាងនេះ។

៥. ភាគីទាំងអស់យល់ថាព្រមចាត់វិធានការដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច ២ សប្ដាហ៍ មុនចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ ដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា ដែលមានអំពីកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលបានយល់ព្រម អំពីចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ អំពីផែនការដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំ និង ការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ពួកពិសេស អំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបណ្ដាកងកម្លាំងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននោះ។ ព័ត៌មានបែបនេះ ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល៤ សប្ដាហ៍ ក្រោមការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ ។

៦. បណ្ដាភាគីត្រូវគោរពប្រត្តិតាមយ៉ាងទៀងទាត់បំផុតការឈប់បាញ់ ហើយមិនត្រូវបង្កឡើងវិញនូវការប្រទូស្តរ៉ាយណាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹក ឬផ្លូវអាកាសឡើង។ បណ្ដាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកងទ័ពទាំងអស់ក្រោមបញ្ជាការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរៀងខ្លួន ដោយរង់ចាំធ្វើចលនាទៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបានកំណត់ហើយផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ និង ពង្រាយទ័ព ឬចលនា ឬធ្វើអំពើណាមួយដែលនឹងពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនោះ ។

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៃក្រុមការងារយោធាចម្រុះ

ក្រុមការងារយោធាចម្រុះមួយ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហា ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តន៍ការឈប់បាញ់គ្នា ។ ក្រុមនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា ឬដោយអ្នកតំណាងរបស់គាត់ ។ ភាគីនីមួយ ៗ ព្រមពៀងចាត់តាំង នូវនាយទាហានម្នាក់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឬថ្នាក់ស្មើគ្នា ដើម្បីបំរើការក្នុងក្រុមការងារយោធាចំរុះ។ សមាសភាព វិធីប្រត្តិបត្តិការ និង កន្លែងជួបជុំនៃក្រុមនេះ ត្រូវសម្រេចកំណត់ឡើងដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយ ។ ការរៀបចំប្រព័ន្ធទាក់ទងដូចគ្នានេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតមេបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ក្រោមៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែង។ ការប្រមូលផ្ដុំ ការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាលភាគី និង ការរក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ។

១. ស្របទៅតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៤ នៃមាត្រា១ របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះ កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភាគី ដែលពុំទាំងបានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះត្រូវទៅជួយជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការ ដោយផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់។ តំបន់ប្រមូលផ្ដុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើង និងឱ្យតិចជាងមួយសប្ដាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី២ ឡើង។ ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថា នឹងរៀបចំឱ្យ កងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំ ក្នុង រ

យៈពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ២ ទៅ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានទៅដល់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ បន្ទាប់មកនឹងត្រូវជូនដំណើរដោយបុគ្គលិកផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយនាំជាមួយទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតំបន់បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុក។ ភាគីទាំងអស់យល់ព្រមថា ធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ នឹងអាចធ្វើ ទៅបានដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង និង ដោយគ្មានការរំខានណាឡើយ។

២. លើមូលដ្ឋាន នៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រា១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និង ចូលក្នុងបន្ទាយបានរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់ហើយស្របតាមផែនការដែលបានលើលឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ៤ នៃមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ។ អ៊ុនតាក់នឹងខិតខំបង្ហើយដំណើរការទាំងនេះក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ។ នៅពេលដែលការប្រមូលផ្តុំ និង ការចលនាកងកម្លាំងទាំងអស់ទៅតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់រៀងៗខ្លួនហើយ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជូនព័ត៌មាននេះទៅរាល់ភាគីទាំង ៤ ។

៣. ភាគីទាំងឡាយយល់ព្រមគ្នាថា នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលមកដល់កន្លែងបន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកហើយ មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន ត្រូវបញ្ជាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឱ្យប្រគល់ជាបន្ទាន់នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ទៅអ៊ុនតាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុក ។

៤. អ៊ុនតាក់នឹងត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យខ្លួនដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ជីដូចមាននិយាយក្នុងកថាខណ្ឌទី៣ «ខ» នៃមាត្រា១របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីពិនិត្យឱ្យឡាយ បានត្រូវប្រគល់ឱ្យអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងហើយ។ ការផ្គត់ផ្គងកស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់ ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់កស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាលឱ្យភាគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្តុំ និងដំណើរស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយ។ ការផ្គត់ផ្គង់កស្តុភារឡើងវិញទាំងនេះ គឺកំណត់តែចំពោះសំភារៈ ដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិត ដូចជាស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង ថ្នាំពេទ្យ ក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺ។

ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្តាភាគី ព្រមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ

១. ដើម្បីពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានសន្តិភាព និង កសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោមភាគី នៅក្នុងជម្លោះនោះ ភាគីទាំងអស់សុខចិត្តយល់ព្រមឱ្យដំណើរការជាដំណាក់ និង តុល្យភាព នូវការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច៧០ ភាគរយ។ ដំណើរការនេះនឹងត្រូវ អនុវត្តសមស្របទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយ អ៊ុនតាក់ ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ និង ដោយមានការពិគ្រោះគ្នាជាមួយបណ្តា ភាគី។ ដំណើរការរំ

ស្រាយនេះត្រូវធ្វើឱ្យហើយសព្វគ្រប់ នៅមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និង នៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

២. បណ្តាភាគីកម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងរំសាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មុន ឬ ក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតហើយបើក្នុងកម្រិតណា ការរំសាយទាំងស្រុងនោះមិនអាចសម្រេចបានទេ ត្រូវគោរព និង ប្រព្រឹត្តតាមនូវសេចក្តីសម្រេចណា ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតអនុវត្តយកកងកម្លាំងទាំងនោះ បញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីជាផ្នែកឬទាំងស្រុងស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះ ។ ដោយយោងទៅនឹងកថាខណ្ឌ ១ នៅពេលរំសាយកងកម្លាំងចប់សព្វគ្រប់ហើយភាគី កម្ពុជា និង តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ឡើងវិញ នូវការដោះស្រាយចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទាយ ក្នុងទិសដៅកំណត់យកចំណុចណាមួយខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្ត ៖

ក. បើសិនជាភាគីទាំងឡាយ យល់ព្រមបន្តធ្វើការរំសាយកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងបន្ទាយទាំងស្រុង ឬមួយចំនួន ជាការប្រសើរនៅមុន ឬផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយការបោះឆ្នោតបន្តិច តំណាងពិសេសនឹងរៀបចំប្រតិទិនមួយសម្រាប់ការងារនោះ ដោយពិគ្រោះជាមួយបណ្តាភាគី។

ខ. បើសិនជាការរំសាយទាំងស្រុងនូវកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមុនឬក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ បណ្តាំភាគីត្រូវអនុវត្តបាននូវការប្រគល់កងកម្លាំង ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងបន្ទាយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោត ស្របតាមមាត្រា១២ នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីមួយ ។ ភាគីទាំងឡាយបន្តយល់ព្រមថា កងកម្លាំងទាំងឡាយណា ដែលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីនោះ នឹងត្រូវរំសាយជាបន្ទាន់ស្របតាមផែនការមួយដែលរៀបចំ ឡើងដោយដំណាងពិសេស ។ ស្តីពីតំណាងស្រាយចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ និងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ទាំងអស់នៅពេលខ្លួនរៀបចំចេញពីកម្ពុជា អ៊ុនតាក់ ត្រូវរក្សាទុកនូវសិទ្ធិដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការផ្ទេរដោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតនូវភារកិច្ចដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

៣. ជាចាំបាច់ អ៊ុនតាក់នឹងជួយដល់កងកម្លាំងដែលបានរំសាយមុនពេលបោះឆ្នោតឱ្យចូលក្នុងជីវភាព ស៊ីវិល ។

៤. **ក.** អ៊ុនតាក់នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យ និង ឃុំគ្រងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈទាំងអស់ របស់បណ្តាភាគីក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

ខ. នៅពេលដែលរំសាយកងកម្លាំងនៅក្នុងបន្ទាយស្របតាមថាខណ្ឌ១ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយក្នុងពេលជាមួយគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែផ្អែកទៅលើការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ ពីតំណាងពិសសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ។

គ. បើសិនជាមានការរំសាយកងកម្លាំងយោធាបន្តទៀតដោយយោងតាមកថាខណ្ឌ២ « ក » ខាងលើ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រដូចគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលរក្សាទុកនៅកន្លែងក្នុងតំនប់បន្ទាយ ។

ឃ. ការដោះស្រាយចុងក្រោយនូវអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ នឹងត្រូវសម្រេចកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលលេចចេញពី ការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

ការពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីការដកចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនត្រឡប់វិញ នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់

១. ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងពីរសប្តាហ៍ មនុស្សពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់ គេត្រូវផ្តល់ឱ្យ អ៊ុនតាក់ នូវព័ត៌មានលម្អិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីដកកងកម្លាំងបរទេស។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវរួមមានចំណុចដូចទៅនេះ ៖

ក. កម្លាំងសរុបការចាត់តាំង និង ការដាក់ពង្រាយនៃកងកម្លាំងទាំងនេះ ។

ខ. បញ្ជីសរុបនៃគ្រឿងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលកងកម្លាំងទាំងនេះកាន់កាប់ និងកន្លែងទីតាំងពិតប្រាកដនៃរបស់អស់ទាំងនោះ។

គ. ផែនការដកទ័ពចេញ « អនុវត្តហើយក្តី ឬ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត » រួមទាំងផ្លូវដកទ័ពចេញ ចំណុចឆ្លងព្រំដែន និងពេលវេលាចាកចេញពីកម្ពុជា ។

២. លើកមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលគេបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌ ទី ១ ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និង ស៊ើបអង្កេតតាមរបៀបដែលខ្លួនយល់ថាសមស្រប ។

ភាគីដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យ ត្រូវផ្តល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឱ្យចុះអមដំណើរអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវ អង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. នៅពេលមានសេចក្តីបញ្ជាប់ថា មានវត្តមានកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនោះ អ៊ុនតាក់នឹងដាក់ពង្រាយ បុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ជាមួយកងកម្លាំងបទេស ហើយអមដំណើរកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះរហូតទាល់តែដកចេញផុតពីទឹកដីកម្ពុជា។ អ៊ុនតាក់ ក៏នឹងបង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្លូវដកកងកម្លាំង ចំណុចឆ្លាំងព្រំដែន និង អាកាសយានដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកកងកម្លាំង និង ធានាថាកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទមិនត្រឡប់មកវិញទេ ។

៤. ក្រុមការងារយោធាចំរុះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ២ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ត្រូវជួយអ៊ុនតាក់ក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចដូចខាងលើនេះ ។

ការបញ្ឈប់ជំនួយផ្នែកយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់

១. ភាគីទាំងអស់សន្យាថា ចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ ឈប់ទទួលយក ឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ រួមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ដែលទឹកដីប្រទេសខ្លួនស្ថិតជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា គឺ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ រាជាណាចក្រថៃឡង់ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សន្យាថានឹង ៖

ក. ហាមឃាត់មិនឱ្យទឹកដី នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន រាប់ទាំង ផែនដី ដែនសមុទ្រ និង ដែនអាកាស កុំឱ្យគេប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងផ្តល់ ជំនួយយោធាតាមរូបភាពណាមួយឱ្យដល់ភាគីកម្ពុជាណាឡើយ។ ការផ្តល់ភស្តុភារជាថ្មី ដូចជា ស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង សំភារៈពេទ្យ តាមរយៈប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែត្រូវជាកម្មវត្ថុ នៃការពិនិត្យមើលរបស់អ៊ុនតាក់ ពេលមកដល់កម្ពុជា ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រការនៃអនុកថាខណ្ឌ « គ » ខាងក្រោមនេះ ។

ខ. បញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅដល់មេបញ្ជាការនៃផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ មិនឱ្យលើសពី ៤ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នាថា គ្មានកងកម្លាំង អាវុធ គ្រាប់រំសេវ ឬសំភារៈ យោធារបស់ភាគីកម្ពុជាណាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ។

គ. ទទួលយកមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុនតាក់ម្នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋធានីរៀងៗ ខ្លួន និងចាត់តាំងនាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរសេនីយឯក ឬឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមិនឱ្យ ហួសពី ៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នា ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរាល់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាដោយគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះ អធិបតេយ្យភាពរបស់គេរៀងៗ ខ្លួនថាកំពុងមានសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលផ្ទុយទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម។

៣. ដើម្បីឱ្យអ៊ុនតាក់អាចតាមដានការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ បណ្តាភាគីព្រមព្រៀងថា បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះ គេនឹងផ្តល់ជូនអ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានដែលគេមានអំពីផ្លូវ និង មធ្យោបាយដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈយោធាបានផ្តល់ទៅ ឱ្យភាគីណាមួយកន្លងមក។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី ២ កាលឈប់បាញ់គ្នាចាប់ផ្តើមភ្លាមនោះ អ៊ុនតាក់នឹងអនុវត្តវិធានការដាក់ស្តែងដូចតទៅ ៖

ក. បង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវ និង នៅកន្លែងជ្រើសរើស មួយចំនួនតាមបណ្តោយព្រំដែនខាងកម្ពុជា និងនៅព្រលានយន្តហោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ខ. យាមល្បាតតាមឆ្នេរសមុទ្រ និងតាមដងផ្លូវទឹកទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ. រក្សាក្រុមចល័ត នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីយាមល្បាត និង ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ អំពីការផ្តល់អាវុធទៅឱ្យបណ្តាភាគីណាមួយ ។

កន្លែងលាក់អាវុធ និង សំភារៈយោធា

១. ដើម្បីធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព កសាងជំនឿទុកចិត្ត និង បន្ថយការ ផ្តល់អាវុធ និង សំភារៈយោធាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ភាគីនីមួយៗ ព្រមព្រៀងផ្តល់ដល់បញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយដែលខ្លួនមាន រាប់ទាំងផែនទីដែលមានគំនូសបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីកន្លែង លាក់អាវុធ និង សំភារៈសឹកដែលមានគេដឹង ឬ ដែលគេសង្ស័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យបានមុនកាលបរិច្ឆេទ ដែលកំណត់ដោយបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុនតាក់នេះ ។

២. លើមូលដ្ឋានព័ត៌មានដែលបានទទួល ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ក្រោយថ្ងៃដែលបានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ១ ត្រូវពង្រាយក្រុមពិនិត្យបញ្ជាក់ដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតតាមរបាយការណ៍នីមួយៗ និងបំផ្លាញកន្លែងលាក់អាវុធនីមួយៗ ដែលបានរកឃើញ ។

គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌ ដែលមិនទាន់ផ្ទុះ

១. ក្រោយពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាម ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ជាជំហានដំបូងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់រាល់ចំការមីនដែលបានដឹងហើយ ។

២. ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាថាក្រោយពីការបញ្ចប់ដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និងដាក់ក្នុងជំរុំហើយ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ភាគីទាំងនេះនឹងរៀបចំឱ្យមានក្រុមបោសសំអាតមីនដែលត្រូវចាកចេញពីតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅ ដោយនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បុគ្គលិកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ដកហូតយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ហើយមិនទាន់ផ្ទុះ។ គ្រាប់មិនឬវត្ថុទាំងអស់នេះដែលមិនអាចដក ឬដោះយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះបាន នឹងត្រូវគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់តាមបែបផែនមួយ ដែលតាក់តែងឡើងដោយផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. អ៊ុនតាក់ត្រូវ ៖

ក. ចាត់តាំងកម្មវិធីអប់រំសាធារណៈមួយដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ និងជៀសវាងគ្រឿងផ្ទុះទាំងឡាយនោះ ។

ខ. ហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ឱ្យបំផ្លាញចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះ ។

គ. បង្ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាខាងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ។

ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការរំលោភទាំងឡាយ

១. ក្រោយពីការចាប់ផ្តល់ដំណាក់កាលទី ២ នៅពេលបានទទួលព័ត៌មាន ឬក៏ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយ ពីណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីមិនគោរព អនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬក៏ប្រការផ្សេង ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមរូបភាពមួយដែលខ្លួនយល់ថា សមស្រប ។ នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ារបស់ភាគីណាមួយ ភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើសុំឱ្យផ្តល់ បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់។ លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអ៊ុនតាក់ទៅឱ្យភាគីដែលប្តឹងតវ៉ា និងភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះ ហើយបើចាំបាច់ទៅឱ្យ អេសអិនស៊ី ។

២. អ៊ុនតាក់ក៏នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដោយគំនិតផ្តើមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ ក្នុងករណីផ្សេងៗទៀត នៅពេលដែលខ្លួនមានហេតុផល និងជឿ ឬសង្ស័យថា ការរំលោភលើឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬ ប្រការទាក់ទឹមផ្សេង ៗ ទៀតអាចកើតមាន ។

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក

ផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិតាមសំណូមពរ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អង្គការនេះ ទាក់ទងនឹងការដោះលែងឈ្លើយសឹក ។ ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃប្រជាជនកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់នឹង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលអនុវត្តទៅស្របនឹងមាត្រា ១៩ និង ២០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាពិសេសការបោសសំអាតមីនចេញពីផ្លូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងមណ្ឌលទទួល និង តំបន់តាំងទីលំនៅថ្មី ព្រមទាំងការការពារមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនផង ។

ការបោះឆ្នោត

១. សភាជម្មនុញ្ញដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវមានសមាជិកចំនួន១២០ នាក់ ។ នោឱ្យក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីពេលបោះឆ្នោតសភាជម្មនុញ្ញត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាង ហើយអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា និងប្រែក្លាយ ខ្លួនឯងឱ្យទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយឡើង ។

២. ការបោះឆ្នោតដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមប្រព័ន្ធតំណាងសមាមាត្រតាមខេត្ត ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីរាយនាមរបស់បេក្ខជនដែលស្នើឡើងដោយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ ។

៣. ជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកដែលនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខា គឺជាជនភៀសខ្លួន និង ជាជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិ សេរីភាព និងឱកាសដូចៗគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោត ។

៤. អ្នកទាំងឡាយណា ដែលមានអាយុគ្រប់ដប់ប្រាំបីឆ្នាំ នៅក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ក៏ទើបតែដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ ឬមួយបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬមួយជាកូនរបស់អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ។

៥. គេអាចបបង្កើតគណបក្សនយោបាយ ដោយអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយក្រុមមានមនុស្សចំនួន ៥០០០ នាក់ ។ កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ត្រូវសមស្របជាមួយគោលការណ៍និងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមពៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

៦. ដើម្បីឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញ បេក្ខជនត្រូវបង្ហាញសមាជិតភាពនៃគណបក្សរបស់ខ្លួន។ គណបក្ស នយោបាយ ត្រូវបង្ហាញបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះហើយ ។

៧. គណបក្សនយោបាយ ហើយនិងបេក្ខជនត្រូវមានឈ្មោះចុះក្នុងបញ្ជីដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ អ៊ុនតាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថា គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជន មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដូចដែលបានកំណត់ហើយដើម្បីឱ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត។ ការគោរពតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមបតបញ្ញាសីលធម៌មួយដែលកំណត់ឡើងដោយអ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង អេសអិនស៊ីផងនេះ ត្រូវធ្វើជាលក្ខខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះ ។

៨. ការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវធ្វើដោយសន្លឹកឆ្នោតសំងាត់ ដោយមានការរៀបចំសម្រាប់ជួយដល់អ្នកណាដែលពិការ ឬ ក៏មិនចេះអាន ឬ មិនចេះសរសេរ ។

៩. សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី ក្នុងការប្រជុំគ្នា ហើយនិងក្នុងការធ្វើដំណើរ ត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង ។ រាល់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ អាចប្រើប្រាស់ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវបណ្តាញឃោសនា រួមមានសារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍ ហើយនិង វិទ្យុផង ។

ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង កម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

១. ជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ក៏ដូចជាដល់បណ្តាប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រ

ចិត្ត ដោយសន្តិវិធី និងមានរបៀបរៀបរយរបស់ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាគ្រប់រូប ។ គេក៏ត្រូវធានារ៉ាប់រងផងដែរ ថានឹងមិនមានបញ្ហាសេសសល់ណាឡើយ សម្រាប់ប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ននោះ។ ប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួន ដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ត្រូវទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេ នៅពេលណាមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយនោះ។ បណ្តាលក្ខណៈដែលសម្រួលឱ្យការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង។

២. ភារកិច្ចកសាងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងវិញ តម្រូវឱ្យគេគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់រាល់ធនធាន ខាងកម្លាំងមនុស្ស និង ធម្មជាតិទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជនជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេលវិលពីទីជំរកបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ និង ពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេស ដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេនោះ គឺជាការរួមវិភាគទានមួយដ៏សំខាន់ ។

៣. គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបាននាំឱ្យមានជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាមួយចំនួនធំ បានទៅស្វែងរកទីជំរកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនោះ មិនកើតមានសាជាថ្មីឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងមានបំណងនឹងអាចវិលត្រឡប់ដោយភ្លាម ៗ ខ្លួនឯងទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញ ។

៤. ត្រូវមានការគោរពទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមួយដ្ឋានរបស់ជនកម្ពុជាគ្រប់រូប រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញផង ដោយទទួលស្គាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ ដើម្បីរស់នៅដោយសន្តិភាព និង សន្តិសុខ ដោយគ្មានការសំឡុតកំហែង ឬ បង្ខិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់ ។ សិទ្ធិទាំងនោះនឹងរួមមានក្នុងចំណោមសិទ្ធិដទៃទៀត សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សិទ្ធិជ្រើសរើសលំនៅដ្ឋាន និងប្រកបមុខរបរការងារ ហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិ។

៥. សមស្របទៅតាមដំណោះស្រាយនយោបាយរួម គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើតក្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានូវលក្ខណៈសម្បត្តិខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ដែលមានសម្រួលដល់ការវិត្រឡប់ និង ការចូលមករស់នៅវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

៦. ដើម្បីធានាឱ្យជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ការធ្វើ មាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយទ្រង់ទ្រាយធំ ត្រូវចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើបានដោយគិតគូរទៅដល់រាល់កត្តានយោបាយ មនុស្សធម៌ ភស្តុតាង ដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេស

សង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធ និង ដោយរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់។

៧. ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវឈរទាំងស្រុងលើការក្តាប់បាននូវសភាពការណ៍ជាក់ស្តែង ។ ការជ្រើសរើសទីដៅនៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គប្បីជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ គេត្រូវរក្សាការឯកភាពរបស់គ្រួសារនីមួយ ៗ ។

៨. ស្របនឹងការគោរពចំពោះបណ្តាគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពជាតិ ក្នុងប្រទេសដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និង ប្រទេសជាប្រភពដើម ហើយដោយមានសហប្រតិបត្តិការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេស ដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមផងគេត្រូវជានាឱ្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបាន ជួបប្រាស្រ័យយ៉ាងពេញជាមួយជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យបណ្តាភ្នាក់ងារទាំងនោះ ធ្វើការជំរឿនប្រជាជន ស្វែងរកញាតិគ្រួសារ ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកពេទ្យ ចែកចាយស្បៀងអាហារ ព្រមទាំងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដែលចាំបាច់បំផុតដល់ការបំពេញភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ។ គេត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួយប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធអាចអនុវត្តភាកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាទម្លាប់របស់គែ ខាងការតាមដានក៏ដូចខាងប្រតិបត្តិការ ។

៩. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បណ្តាហត្ថលេខីធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តថា លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ឱ្យឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR នូវតួនាទីដឹកនាំ និងសំរបសម្រួលក្នុងបណ្តាអង្គការអន្តរដ្ឋាភិបាល ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និង ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។ បណ្តាហត្ថលេខីរំពឹងថា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនឹងធ្វើការសំរបសម្រួលការងាររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយ UNHCR សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។

១០. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា បានជ្រកកោនជាបណ្តោះអាសន្នព្រមទាំងបណ្តាប្រទេសដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការចូលមករស់នៅវិញ នឹងមានបំណងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ហើយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃអ្នកដែលវិលត្រឡប់វិញនោះ ។ អង្គការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ AD - HOC មួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់រយៈពេលមួយជាកំណត់ ដើម្បីគោលដៅនេះ ។ ឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មការកាកបាទ

ក្រហមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលសមស្របដទៃទៀតក៏ដូចជាអ៊ុនតាក់ដែរ នឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាសមាជិកពេញ សិទ្ធិ ។

១១. ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយដោយមានការតាមដានដ៏សមស្របផងនោះ ត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយមិនលំអៀងដើម្បីជួយឱ្យបណ្តាគ្រួសារ និង បុគ្គលដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ អាចសាងជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានដោយសុខដុមរមនា នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន ។ វិធានការជាបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជាបណ្តើរ ៗ ហើយ និងជំនួយវិញ សម្រាប់រយៈពេលវែងដោយកម្មវិធីកសាងឡើងវិញ ។

១២. អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាត់ចែង ហើយនិងពិនិត្យមើលប្រត្តិការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ចាំបាច់ត្រូវធានាថាលក្ខណសម្បត្តិសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនហើយ និងជនផ្លាស់ទីកន្លែងត្រូវបានរៀបចំហើយ ។ នៅក្នុងន័យនេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវកំណត់ឱ្យហើយស្រេចនូវចំណុចឆ្លងកាត់ព្រមដែន និង ផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏សមស្រប ដោយត្រូវបោសសំអាតមីន និង គ្រោះថ្នាក់ផ្សេង ៗ ។

១៣. សហគមន៍អន្តរជាតិគួររួមវិភាគទាន ដោយសប្បុរសដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍

បណ្តាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា

១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ។ គេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាន លុះត្រាតែមានរបៀបរបប ចាត់តាំងមួយទាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ ឬ ក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្តង ។

២. ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជា ទាមទារឱ្យវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ។ ហេតុដូច្នោះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅ សេរីភាពរបស់បុគ្គល សន្តិសិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនា រួមប្រជុំគ្នា និងបង្កើតសមាគមន៍ រួមមានគណបក្សនយោបាយ និង សហជីព ដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវ និង ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ ការការពារកុំឱ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្តាច់ការ ឬ ការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ និង សេរីភាព ដោយគ្មានការប្រកាន់ប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ ជនជាតិ ជំនឿសាសនា ឬ ភេទឡើយ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នូវការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតឡើងក្នុងអតតីកាល។ សេចក្តីប្រកាស ត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ។ បុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពាន មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តី និងធ្វើឱ្យ គេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ ។

៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវ ប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជា ជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេរី ឯករាជ្យ និង អព្យាក្រឹតមួយ និង អំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

៤. រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថា កម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរី ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន ពហុបក្ស។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឱ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវ និង តាមកាលវេលា ។ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ ត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោត និង ឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកល និង ស្មើភាព ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតអោតមានការបោះឆ្នោតដោយសំងាត់ ដោយតម្រូវឱ្យទម្រង់ បែបបទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ និង សមរម្យ ដើម្បីរៀបចំ និង ចូលរួមក្នុងដំណើរ ការបោះឆ្នោត ។

៥. ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យ ដែលត្រូវមានអំណាចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែល មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

៦. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនពីរភាគបី នៃសមាជិតរបស់សភាជម្មនុញ្ញ។

៧.២.១. កិច្ចព្រមព្រៀងទី១

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះកម្ពុជា

បណ្តារដ្ឋ ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា គឺអូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេ ដារូស្សា ឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតិចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលី ពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀ តណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

នៅចំពោះវត្តមាន នៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យ ភាព ឯងរាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃផែនដីអព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពនៅកម្ពុជា ។

ដោយចង់ស្តារឡើងវិញ និង ថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិ និង ធានា ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច តាមរយៈបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវដោយជឿ ជាក់ថា មានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ សម្រាប់ជម្លោះកម្ពុជាទេ ទើបបានដំណោះស្រាយ មួយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែង ហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាព និង អន្តរជាតិ ដោយស្វាគមន៍ ឯកសារ ក្រប ខ័ណ្ឌ ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ១៩៩០ ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជា ធ្វើជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះកម្ពុជា ហើយបន្តបន្ទាប់មក ត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆ័ន្ទ ដោយក្រុម

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៦៨ « ១៩៩០ » ចុះថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ១៩៩០ និង ដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប. តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤៥.៣ ចុះថ្ងៃទី ១៥ តុលា ១៩៩០ ។

ដោយកត់សម្គាល់ ការបង្កើតឡើង នូវក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៃកម្ពុជានៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និង ជាតំណាងតំកល់អធិតេយ្យភាព និង ឯកភាពជាតិ ហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស ។

ដោយស្វាគមន៍ ការជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវសម្តេចនរោត្តម សីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ១៩៩០

ដោយទទួលស្គាល់ថា តួនាទីដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាមទារឱ្យបង្កើត អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅកម្ពុជា « អ៊ុនតាក់ » ដោយមានផ្នែក យោធា និង ផ្នែក ស៊ីវិលដែលនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយគោរពទាំងស្រុង ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ កមក្កុជា

ដោយកត់សម្គាល់ នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅពេលចប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅហ្សា ការតា ថ្ងៃទី ៩ . ១០ កញ្ញា ១៩៩០ នៅប៉ារីសថ្ងៃ ២១ . ២៣ ធ្នូ ១៩៩០ នៅប៉ាតាយ៉ា ថ្ងៃទី ២៤ . ២៦ មិថុនា ១៩៩១ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៦ . ១៧ កក្កដា ១៩៩១ នៅប៉ាតាយ៉ាថ្ងៃទី ២៦ . ២៩ សីហា ១៩៩១ ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៤ . ៦ ១៩៩១និង នៅញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា ១៩៩១

ដោយស្វាគមន៍ សេចក្តី១សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ៧១៧ « ១៩៩១ » ចុះថ្ងៃទី ១៦តុលា ១៩៩១ ស្តីពីកម្ពុជា។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជា ទាមទារឱ្យ មានវិធានការពិសេស ដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញ នៃនយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះ

ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ដំណាក់កាលអន្តរកាល ដើម្បីបំរើវត្ថុបំណង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដំណាក់អន្តរកាលត្រូវចាប់ ផ្តើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញ ដែល បានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដែលរៀបចំឡើង និង បញ្ជាក់ដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ ហើយបានក្លាយខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិ រួមបន្ទាប់ មករដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ។

អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន នៃ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា

១. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះសន្ន នៃ អ.ស.ប មួយនៅកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថាអ៊ុនតាក់ UNTAC ដោយរួមមានទាំងផ្នែកយោធា និងផ្នែកស៊ីវិល ដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ស.ប ត្រូវចាត់តាំងតំណាងពិសេសម្នាក់ ឱ្យបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរបស់លោក ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ក៏ស្នើថែមទៀត ដល់ក្រុមប្រិក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យប្រគល់ដល់អ៊ុនតាក់ UNTAC នូវតួនាទីភារកិច្ចមួយ ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចនេះឱ្យបានជារៀងហូរហែ តាមរយៈរបាយការណ៍ទៀងទាត់ធ្វើដោយលោកអគ្គលេខាធិការ។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា អេសអិនស៊ី SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់ និង ជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាព នៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាល អន្តរកាល ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិនស៊ី SNC នឹងត្រូវសន្យាឱ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើង និងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មី និងស្របច្បាប់មួយ ។

នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល អេសរិនស៊ី SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស ហើយត្រូវកាន់កាប់អសនៈកម្ពុជានៅឯ អ.ស.ប នៅអង្គការជំនាញឡាយរបស់ អង្គការជុំវិញ អ.ស.ប និង នៅក្នុងស្ថានប័នអន្តរជាតិ និង នៅក្នុងបណ្តាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេង ៗ ទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិស៊ី ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ឱ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដូចមានពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ស្រាប់ ។

ដើម្បីធានាឱ្យមានបរិយាកាស នយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ គេត្រូវដាក់បណ្តាភ្នាក់ងារ ស្ថានប័ន និង ការិយាល័យ រដ្ឋបាលណា ដែលអាចជះឥទ្ធិពល ផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផង នៃការបោះឆ្នោតឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេស ទៅលើកិច្ចការងារការបរទេស ការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈ និង ឃោសនាការ ។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញសារសំខាន់នៃបញ្ហានេះ អ៊ុនតាក់ « UNTAC » ចាំបាច់ត្រូវធ្វើកាត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានា អព្យាក្រឹកភាពដ៏មឹុងម៉ាត់ នៃបណ្តាស្ថាប័ន ដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះ ។ អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី « SNC » ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថា តើ

ភ្នាក់ងារណា ស្ថាប័នណា និង ការិយាល័យណា ដំណើរការសកម្មភាពទៅទៀត ដើម្បីធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេស ។ ទំនាក់ទំនងរវាង អេសអិនស៊ី « SNC » និង អ៊ុនតាក់ « UNTAC » និង ជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការដកកងកម្លាំងបរទេស និង ការពិនិត្យបញ្ជាក់

ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានភ្លាម រាល់កងកម្លាំង ទីប្រឹក្សានិង បុគ្គលិកយោធាបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានទាំងសព្វាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេត្រូវដកចេញពីកម្ពុជា និង មិនត្រូវត្រឡប់មកវិញទេ។ ការដកកងកម្លាំង និងការមិនត្រឡប់នេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ឈប់នូវជំនួយយោធាពីខាងក្រៅ

ការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវចាប់អនុវត្ត ចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចូកជាធរមាន។ គ្រប់កងកម្លាំងទាំងអស់ ត្រូវដោះដៃឈប់ច្បាំងគ្នាភ្លាម ហើយត្រូវផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយទាំងអស់ និង ឈប់ដាក់ពង្រាយទ័ព ឬធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលនាំឱ្យពង្រីកផែនដី ដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬក៏ដែលអាចនាំទៅរកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី ។

ហេតុនេះ បណ្តាលហត្ថលេខី ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យស្នើទៅលោកអគ្គលេខាឱ្យជួយឧបត្ថម្ភ សម្រួលដល់ដំណើរការនេះ រហូតដល់ពេលដែលផ្នែកយោធា របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC អាចមានកលទ្ធភាពពិនិត្យមើលតាមដាន និងបញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះ។នៅពេលកិច្ចព្រមពៀងនេះចូលជាធរមាន ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវ ជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ ទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់។ ទិសដៅនៃការរៀបចំផ្នែកយោធា ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល គឺត្រូវធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព និង កសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងបណ្តាភាគីក្នុងជំលោះ ដើម្បីពង្រឹងគោលបំណង នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះនិង ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ។

បទបញ្ញត្តិលម្អិត ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និង បញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នា និង វិធានការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពបរទេស និង ការប្រមូលផ្តុំការដាក់ក្នុងបន្ទាយ និង ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងកម្ពុជាទាំងអស់ ព្រមទាំងសព្វាវុធរបស់គេ នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល មានចែងណានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក(គ) និងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការបោះឆ្នោត

ប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចពីអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរើសសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវព្រាង និង អនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយ

ថ្មី ស្របទៅតាមមាត្រា ២៣ រួចត្រូវក្លាយខ្លួនទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថ្មី ។ ការបោះឆ្នោតនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភដឹកនាំរបស់ អ.ស.ប ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយ ដោយមានការគោរពដោយពេញលេញដល់អធិតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា។

អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំនិងដឹកនាំការបោះឆ្នោតទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើប្រការទាំងឡាយ ដែលអាចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ឃ) និង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។ ហត្ថលេខីទាំងអស់ ត្រូវប្តេជ្ញាគោរពលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះ នៅពេលណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ។

សិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលពីសិទ្ធិមនុស្ស និងក្នុង បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ឡើយ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ៖

ក. ប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថានឹង ៖

- ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានកម្ពុជា

- គាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាព ដែលជំរុញ និង ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន

- ចាត់បណ្តាវិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថានយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកវិញដាច់ខាត

- ចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដល់ សិទ្ធិមនុស្ស និងហត្ថលេខីផ្សេងៗ ទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាជួយជំរុញ និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អ.ស.ប អន្តរជាតិទាំងឡាយ និង សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់មាសន្និបាត អ.ស.ប ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកកើតឡើងវិញ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីទៀត ។

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបរិយាកាសមួយ ធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើប្រការ ដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ង) ។

មាត្រា១៧

ក្រោយពីរយៈកាលអន្តរកាលត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការ អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគប្បីបន្ត តាមដានឱ្យបានជិតដល់ពីស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយបើចាំបាច់មានរួមទាំងការតែងតាំង អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវធ្វើបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីលទ្ធផលនៃ ការរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅជូនគណៈកម្មការ និង មហាសន្និបាត ។

ការធានាអន្តរជាតិ

កម្ពុជាសន្យាថា នឹងថែរក្សា ការពារ ហើយហត្ថលេខីឯទៀតៗ សន្យាថា ទទួលស្គាល់និងគោរព ចំពោះអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែក ។

ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង

ចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានលក្ខណ សម្បត្តិនយោបាយសេចដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនាំសម្រួលឱ្យដល់ការវិលត្រឡប់ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរ ទីកន្លែងកម្ពុជា ។

មាត្រា២០

១. ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមាន សិទ្ធិវិល ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ និងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយគ្មាន ការ សំឡុតកំហែង ឬ ការគាបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ សូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យជួយ សម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ឱ្យប្រកបដោយ សុវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលបប្រព្រឹត្តទៅ ក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេស នៃលោកអគ្គលេខាធិការ ស្របតាមសេចក្តីណែនាំ និង គោរពការណ៍ស្តីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដូចដែលមានចែងនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ ។

ការដោះលែងឈ្លើសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំ

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងពេល ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរ

ជាតិ CICR ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភ តាមការដែលចាំបាច់អំពីអង្គការ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សមស្របផ្សេងៗទៀត និងពីហត្ថលេខីទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំង គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមិនមែនជាឈ្លើយសឹក ហើយដែលបានរួមចំណែកដោយប្រការណាមួយក៏ដោយ ដល់ការតស៊ូដោយអាវុធ ឬការតស៊ូនយោបាយហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឬដោយភាគីណាមួយ ដោយសារការរួមចំណែករបស់ខ្លួននោះ ។

គោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបណ្តាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន ដោយរួមទាំងគោលការណ៍ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្តីពីលក្ខន្តិកៈរបស់កម្ពុជា ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយហើយដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាថ្មីនោះ គឺមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ។

ការស្តារនិងកសាងឡើងវិញ

បណ្តាហត្ថលេខីស្នើរដ៏ទទូច ឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដោយឡែកមួយ។ ដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការបណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីនូវរាល់ទំនាស់ដែលទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយស្នើរសុំរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀត អង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការដទៃទៀត ឱ្យចូលរួមសហការនិងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញ ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាដើម្បីជាដល់ការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់គេដោយរួមទាំងការផ្តល់បុព្វសិទ្ធិ និង អភ័យឯកសិទ្ធិទាំងឡាយ និងដោយធានានិង ជួយសម្រួលដល់សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរ និង ការទាក់ទងគ្នាក្នុងទឹកដីនិង ឆ្លងកាត់ទឹកដីរៀងៗ ខ្លួន ។ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវអនុវត្តដោយគោរព ដោយសមស្របនូវអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅជិតខាងកម្ពុជា ។

១. បណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើតាមដោយស្មោះស្ម័គ្រ នូវរាល់កាតព្វកិច្ច ដែលមានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអ៊ុនតាក់ « UNTAC » ត្រូវការក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

២. ការចុះហត្ថលេខា តាំងនាមឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដោយបណ្តាសមាជិក រអេសអិនស៊ី ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាការសន្យាគោរពដោយភាគី និង កងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ ចំពោះប្រការទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយយោងតាមសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពី

កម្ពុជា ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភឬ គំរាមកំហែង និងមានការរំលោភដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះគ្នាជំសមស្របជាបន្ទាន់ រាប់ទាំងជាមួយបណ្តា សមាជិតសន្និសីទក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ដើម្បីចាត់វិធានការស្របជានា ដល់ការគោរពការសន្យាទាំងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានេះទៅ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់។ ឯកសារផ្លូវការនៃការចូលរួម ត្រូវតំកល់ទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋាឥណ្ឌូណេស៊ី ។ ចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ដែលយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចូលជាធរមានបញ្ញត្តិ ចាប់តាំងពីពេលតំកល់ឯកសារផ្លូវការសុំចូលរបស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋដែលបានសុំចូល ត្រូវជាប់បញ្ញត្តិទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដូចគ្នានឹងបណ្តាហត្ថលេខីដទៃទៀតដែល ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអត្ថបទធ្វើជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតម្លៃដូចគ្នា នឹងត្រូវតំកល់រក្សាទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបាំង និង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលមាននឹងធ្វើនូវច្បាប់ចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ផ្សេងៗ ទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានិង ជូនទៅលោកអង្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដូចមាននាមខាងក្រោម ដែលបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ធ្វើជានៅក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិបមួយ ។

៧.២.២. កិច្ចព្រមព្រៀងទី២

កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនិងនៅនឹងអធិតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃផែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដាសាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីតលីពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិចឱ្យសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែង នៃការរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀត ។